

Bezpieczeństwo państwa i obywateli

Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej

ANDRZEJ PANASIUK
SŁAWOMIR SIERAŃSKI

Na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie państwa wpływa niezakłócone działanie różnorodnych systemów, między innymi zaopatrzenia w energię, wodę, rozwiniętych i szeroko dostępnych sieci telekomunikacyjnych, komputerowych oraz transportu, określanych mianem infrastruktury krytycznej (IK). Za jej prawidłowe działanie i reagowanie na ewentualne zagrożenia odpowiadają przede wszystkim właściciele i posiadacze obiektów oraz wojewodowie i samorządy. Najwyższa Izba Kontroli odkryła wiele nieprawidłowości w tym obszarze, między innymi to, że współpraca organów administracji z operatorami IK ograniczała się do incydentalnych kontaktów, a o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej gminy dowiadywały się z mediów.

Infrastruktura krytyczna

Infrastruktura krytyczna¹ odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, IK może zostać zniszczona, uszkodzona, a jej działanie ulec zakłóceniu, co może zagrażać

życiu i mieniu obywateli². Równocześnie tego rodzaju wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona IK jest jednym z priorytetów. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale chodzi również o to, aby ewentualne

¹ Artykuł bazuje na wynikach kontroli NIK zakończonej w trzecim kwartale 2016 r. „Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej”. Szczegółowe wyniki powyższej kontroli nie mogły zostać przedstawione w artykule, ponieważ treści zawarte w Informacji o wynikach kontroli stanowią informację niejawną.

² M. Zuber: *Infrastruktura krytyczna państwa jako obszaru potencjalnego oddziaływania terrorystycznego*, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, vol. 8, nr 2; Z. Zamiar: *Niektóre aspekty istoty i ochrony infrastruktury krytycznej*, K. Stec: *Wybrane prawne narzędzia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce*, „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 19, III/2011; *Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej*, wymiar teleinformatyczny, Praca zbiorowa, Instytut Kościuszki, sierpień 2014 r. W ślad za powyżej wskazaną literaturą można wymienić następujące obszary zagrożeń dla IK: zagrożenia obszaru środowiskowego, obszaru technologicznego, zagrożenia obszaru danych i sieci, zagrożenia obszaru czynnika ludzkiego.



zakłócenia w funkcjonowaniu były możliwe krótkotrwale, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Definicja i kwestie dotyczące infrastruktury krytycznej zostały uregulowane w Polsce po raz pierwszy w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym³. Wcześniej ta problematyka nie była objęta kompleksową regulacją ustawową. Poszczególne zagadnienia ujęto w różnych ustawach, przy czym najczęściej regulowały one postępowanie specjalistycznych służb, dotyczące zwalczania konkretnych zagrożeń⁴. Nie istniał natomiast system ochrony infrastruktury krytycznej, zapewniający kierowanie i koordynowanie działań antykryzysowych w przypadku różnych zagrożeń, występujących zarówno na obszarze całego państwa, jak i jego części. Jest to zatem pierwsze całościowe ujęcie tej kwestii w prawie polskim, zawierające m. in. określenie organów właściwych w sprawach ochrony IK oraz ich zadań i zasad funkcjonowania.

W myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym, infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów

administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. IK obejmuje systemy:

- a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
- b) łączności,
- c) sieci teleinformatycznych,
- d) finansowe,
- e) zaopatrzenia w żywność,
- f) zaopatrzenia w wodę,
- g) ochrony zdrowia,
- h) transportowe,
- i) ratownicze,
- j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
- k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym zdefiniowała również pojęcie ochrony infrastruktury krytycznej, która rozumiana jest jako wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości jej działań i integralności, w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków, a także szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków lub innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

W ramach planowania cywilnego wymieniono zaś zadania polegające na przygotowaniu rozwiązań na wypadek zniszczenia

³ Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, ze zm.

⁴ W Polsce dostrzegano konieczność ochrony niektórych składników infrastruktury państwa. Już w 1997 r. przyjęto ustawę o ochronie osób i mienia, w której wskazano obszary, obiekty, urządzenia i środki transportu, mające znaczenie dla obronności, gospodarki, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, które miały być obowiązkowo chronione przez specjalne, uzbrojone formacje lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne – patrz T. Szewczyk, M. Pyznar: *Ochrona Infrastruktury Krytycznej a zagrożenia asymetryczne*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 2/2010.

lub zakłócenia działania IK, służące zapewnieniu funkcjonowania i ewentualnie odtworzenia IK. Zadania te ustawa o zarządzaniu kryzysowym powierza administracji rządowej i samorządowej.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada na Radę Ministrów obowiązek przyjęcia, w drodze uchwały, Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK)⁵, który będzie służył:

- zapobieganiu zakłóceniom funkcjonowania IK;
- przygotowaniu na sytuacje kryzysowe mogące niekorzystnie wpłynąć na tę infrastrukturę;
- reagowaniu w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania IK;
- odtworzeniu infrastruktury krytycznej.

Pierwszy Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 26 marca 2013 r. Pierwszej aktualizacji RM dokonała 2 listopada 2015 r.

NPOIK wymienia pięć podstawowych metod ochrony infrastruktury krytycznej, to jest:

1. Ochronę fizyczną – zespół przedsięwzięć minimalizujących ryzyko zakłócenia jej funkcjonowania przez osoby, które znalazły się na terenie IK mimo braku stosownych uprawnień. Składają się na nią ochrona osób oraz ochrona mienia, a także

przeciwdziałanie powstawaniu szkód i nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

2. Ochronę osobową – zespół przedsięwzięć i procedur mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z osobami, które przez uprawniony dostęp do obiektów, urządzeń, instalacji i usług IK mogą spowodować zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Ochronę tę należy zatem powiązać z pracownikami oraz innymi osobami czasowo przebywającymi w obrębie infrastruktury krytycznej (usługodawcy, dostawcy, goście).

3. Ochronę techniczną, która obejmuje sprawy związane ze zgodnością budynków, urządzeń, instalacji i usług z obowiązującymi normami (np. budowlanymi), a także innymi przepisami (np. przeciwpożarowymi), co ma zagwarantować bezpieczne użytkowanie IK oraz zabezpieczenie techniczne obiektu, czyli wykorzystanie płotów, barier, systemów telewizji przemysłowej, systemów dostępowych itp. środków.

4. Ochronę teleinformatyczną – systemów i sieci teleinformatycznych, służących IK. Oznacza to również ochronę przed cyberprzestępstwami i cyberterroryzmem oraz skuteczne przeciwdziałanie tego typu incydentom.

5. Ochronę prawną – zespół przedsięwzięć mających na celu minimalizację ryzyka

⁵ Celem NPOIK jest stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. NPOIK określa: a) narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania IK; b) ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za systemy wchodzące w skład IK, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym; c) szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów IK, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli.



związanego z działalnością innych podmiotów gospodarczych, państwowych lub prywatnych, których aktywność może prowadzić do zakłócenia w funkcjonowaniu obiektów, urządzeń, instalacji i usług IK. Chodzi m.in. o możliwość kontroli i ewentualnego blokowania lub ograniczania decyzji zarządów do, na przykład, wrogiego przejścia, fuzji, czy też sprzedaży niektórych elementów IK, której efektem mogą być zakłócenia w jej działaniu.

W załączniku nr 3 do NPOIK z 2013 r. określono kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów IK⁶. Wraz z jednolitym wykazem infrastruktury krytycznej kryteria⁷ te zostały opracowane i zaktualizowane przez RCB we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów centralnych odpowiedzialnych za poszczególne systemy⁸.

Zadania i obowiązki operatorów i organów administracji

Operatorzy infrastruktury krytycznej

Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń IK (zwani dalej operatorami IK)

mają obowiązek ich ochrony, w szczególności przez przygotowanie i wdrażanie planów ochrony infrastruktury krytycznej. Przedmiotowe plany powinny zawierać m.in.: informacje na temat danego obiektu IK, charakterystykę zagrożeń oraz zasadnicze warianty działania w sytuacji wystąpienia kryzysów. Struktura planów oraz zasady tworzenia i uzgadniania ich treści, a także warunki i tryb uznania spełnienia obowiązku posiadania planu zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej⁹.

Operatorzy IK mają również obowiązek wyznaczyć, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od dyrektora RCB informacji o ujęciu w wykazie ich obiektów, instalacji i urządzeń, osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi do ochrony infrastruktury krytycznej.

Ponadto, w przypadku podmiotów (spółek) prowadzących działalność w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów IK, odrębna ustawa¹⁰

⁶ Dokument zawierający informacje niejawne, zgodnie z przepisami ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1167).

⁷ Kryteria te podzielone są na dwie grupy:

- kryteria sektorowe (systemowe), charakteryzujące ilościowo lub podmiotowo parametry (funkcje) obiektu, urządzenia, instalacji lub usługi, których spełnienie może spowodować zaliczenie do elementów infrastruktury krytycznej. Kryteria te przedstawione są dla każdego z systemów IK;
- kryteria przekrojowe, opisujące parametry odnoszące się do skutków zniszczenia lub zaprzestania funkcjonowania obiektu, urządzenia, instalacji lub usługi. Patrz: T. Szewczyk, M. Pyznar: *Ochrona...* op.cit.

⁸ 15.7.2015 r. jednolity wykaz obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład IK zawierał 665 pozycji, podzielonych na 11 systemów IK.

⁹ Dz.U. nr 83 poz. 542, dalej zwane rozporządzeniem w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej.

¹⁰ Ustawa z 18.3.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. z 2010 r. nr 65 poz. 404), dalej zwana ustawą o szczególnych uprawnieniach Ministra SP.

wprowadziła dodatkowe obowiązki. W myśl przepisów ustawy o szczególnych uprawnieniach Ministra SP, zarząd spółki, której mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów IK, w porozumieniu z Ministrem SP oraz dyrektorem RCB, powołuje i odwołuje pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej¹¹, przy czym powołanie następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o szczególnych uprawnieniach Ministra Skarbu Państwa.

Pełnomocnik ds. ochrony IK jest pracownikiem spółki monitorującym jej działalność, w zakresie określonym ustawą¹², odpowiedzialnym za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi do ochrony infrastruktury krytycznej. Do jego zadań należy m.in. zapewnienie Ministrowi Skarbu Państwa informacji dotyczących dokonania przez organy spółki czynności prawnych, przygotowywanie dla zarządu oraz rady nadzorczej informacji o ochronie IK, zapewnienie zarządowi doradztwa dotyczącego istniejącej w spółce infrastruktury krytycznej, przekazywanie informacji o niej dyrektorowi RCB na jego wniosek oraz dostarczanie i odbieranie informacji o zagrożeniu

infrastruktury we współpracy z dyrektorem RCB. Pełnomocnikowi przysługuje też prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu spółki z głosem doradczym czy też żądania od jej organów wszelkich dokumentów, informacji oraz wyjaśnień. Zarząd zobowiązany jest natomiast do przekazywania mu dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez organy spółki czynności prawnych w terminie 3 dni od dnia ich podjęcia lub dokonania. Ponadto powiadamia pełnomocnika o każdym planowanym posiedzeniu dotyczącym tych spraw.

Pełnomocnik sporządza dla zarządu spółki oraz rady nadzorczej raport o stanie ochrony IK. Odbywa się to co kwartał lub na żądanie zarządu bądź rady nadzorczej. Powinien on zawierać informacje odnoszące się do ochrony fizycznej, technicznej, prawnej, osobowej, teleinformatycznej oraz planów odbudowy i przywracania IK do funkcjonowania.

Raport jest przekazywany Ministrowi SP oraz dyrektorowi RCB. Jeżeli jest niepełny, nieścisły lub nie przedstawia dokładnie stanu faktycznego, pełnomocnik jest zobowiązany, na wezwanie Ministra SP lub dyrektora RCB, do uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie i terminie.

¹¹ Dalej zwany pełnomocnikiem ds. ochrony IK.

¹² Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez zarząd spółki uchwały lub innej dokonanej przez zarząd spółki czynności prawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikami mienia, stanowiące rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciwem może być również objęta uchwała organu spółki dotycząca: 1) rozwiązania spółki, 2) zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia spółki, 3) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, 4) zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 5) przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego, 6) przeniesienia siedziby spółki za granicę – jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej.



Pełnomocnik ds. ochrony IK sporządza również sprawozdanie kwartalne z wykonanych obowiązków, które składa ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz dyrektorowi RCB, a ponadto, w terminie 4 dni od dnia otrzymania dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez organy spółki czynności prawnych, przekazuje Ministrowi SP oraz dyrektorowi RCB pisemną informację w tej sprawie oraz stanowisko odnośnie do wniesienia sprzeciwu wraz z jego uzasadnieniem. Przekazywanie informacji oraz raportów, o których mowa powyżej następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (art. 6 ust. 7).

Przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym stanowią także, że jeżeli dla obiektów, instalacji, urządzeń i usług IK istnieją tworzone na podstawie innych przepisów plany odpowiadające wymogom planu ochrony infrastruktury krytycznej, uznaje się, iż wymóg jego posiadania jest spełniony.

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Zadaniem wojewody, starosty¹³ i wójta¹⁴ w sprawach zarządzania kryzysowego jest m.in. organizacja wykonywania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Zostały one zdefiniowane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym i są to: gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących

zagrożeń IK, opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek ich wystąpienia, odtwarzanie IK oraz współpraca między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń IK w celu jej ochrony.

W obszarze planowania cywilnego do zadań wojewody, starosty i wójta należy przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania IK. Powinny uwzględniać zapewnienie działania i możliwości jej odtworzenia.

W ramach planowania cywilnego zadaniem wojewody, starosty i wójta jest opracowanie i przedkładanie do zatwierdzenia planu zarządzania kryzysowego (PZK), w którym znajdują się m.in. informacje o IK i rozwiązania dotyczące jej ochrony¹⁵. I tak:

- wojewoda kieruje je do ministra właściwego w sprawach administracji publicznej,
- starosta (prezydent) do wojewody,
- wójt (burmistrz, prezydent) do starosty.

Przygotowując plan zarządzania kryzysowego, wojewoda realizuje wytyczne do wojewódzkich PZK, określone w zarządzeniu nr 23 Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego¹⁶. Analogicznie starosta, przygotowując powiatowy PZK, wypełnia zalecenia wojewody, zaś wójt, w odniesieniu do gminnego PZK, realizuje zalecenia starosty.

¹³ W miastach na prawach powiatu obowiązki starosty w tym zakresie realizuje prezydent.

¹⁴ Dotyczy to również burmistrza lub prezydenta.

¹⁵ W skład PZK wchodzi plan główny określający m.in. charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących IK, oraz mapy ryzyka i zagrożeń oraz załączniki funkcjonalne określające m.in. procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną IK, wykaz IK znajdujący się na terenie województwa/powiatu/gminy, priorytety w zakresie ochrony i odtwarzania IK.

¹⁶ DzUrz MAiC z 2013 r. poz. 36.

Wojewodowie, jeżeli istnieje potrzeba wynikająca z wojewódzkiego PZK, są upoważnieni do przekazywania niezbędnej informacji o infrastrukturze krytycznej na terenie województwa właściwemu organowi administracji publicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie wymienia szczegółowych obowiązków w tej dziedzinie w odniesieniu do organów samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. Stwierdzono tylko, iż zarząd województwa uczestniczy w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym planowania cywilnego, wynikających z jego kompetencji.

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego (w tym ochrony IK) spoczywa na organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie informuje on odpowiednio organy wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

Formacje specjalistyczne

Infrastruktura krytyczna należy często do obszarów, obiektów i urządzeń podle-

gających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, zgodnie z art. 5 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia¹⁷. Wojewodowie prowadzą ewidencję¹⁸ tych, które znajdują się na terenie regionu. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi we wspomnianej ewidencji albo upoważniona przez niego osoba, są obowiązani uzgadniać z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji plan ich ochrony¹⁹. Komendant bierze wówczas pod uwagę potencjalny stan zagrożenia jednostki oraz wymagania określone prawem. Odmowa uzgodnienia planu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zakresie zasad i sposobów realizacji zadań ochrony osób i mienia, sposobów użycia przez nie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, czy też posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.

Operatorzy IK, na podstawie przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska²⁰, jako prowadzący zakład

¹⁷ Dz.U. z 2014 r. poz. 1099, ze zm.

¹⁸ Ewidencja ma charakter poufny.

¹⁹ Plan ochrony powinien uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki, zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki, podawać jego ocenę, zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym: stan etatowy, rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia, sposób zabezpieczenia broni i amunicji, zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych, zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.

²⁰ Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.



o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku, sporządzają program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, zwany dalej programem zapobiegania awariom. Rejestr zakładów, których aktywność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska.

Prowadzący takie zakłady wdrażają program zapobiegania awariom za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Program uwzględnia zagrożenia awariami przemysłowymi i złożoność organizacji w zakładzie. Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska powinien zawierać określenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej, zasady zapobiegania oraz zwalczania jej skutków, określenie sposobów ograniczenia jej efektów dla ludzi i środowiska, określenie częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom, służących ocenie jego aktualności i skuteczności.

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania raportu o bezpieczeństwie. Powinien wykazać, m.in. że: jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia takiego zdarzenia i podjęto środki konieczne do zapobieżenia mu; zachowano zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń, z wyłączeniem środków transportu oraz infrastruktury, związanej z działaniem

mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii oraz że został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, a komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej dostarczone informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Komendant, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie lub jego zmiany.

Ponadto – w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej – opracowuje się wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Zawiera on przede wszystkim spis przewidywanych działań zmierzających do ograniczeniu skutków awarii, propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska, informacje o występujących zagrożeniach, środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii; wskazuje sposoby usunięcia jej skutków i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a także sposoby zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej.

Komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej opiniuje wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy lub jego zmiany.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze, dotyczące przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu awarii przemysłowej, obejmujące wszystkie działania, w tym kontrole w terenie, kontrole zastosowanych w zakładzie środków, systemów i raportów oraz dokumentów stanowiących o działaniach następnych, a także działaniach niebędących kontrolą w terenie, prowadzi właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej.

Należy też dodać, że zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska²¹, również jej organy dokonują kontroli co najmniej raz na 3 lata w zakładach o zwiększonym ryzyku, a co najmniej raz w roku w zakładach o dużym ryzyku.

Zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, są realizowane we współpracy z organami administracji rządowej właściwymi w tych sprawach, w szczególności z szefem ABW. Organy administracji publicznej, posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń IK są obowiązani niezwłocznie przekazywać mu informacje dotyczące zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz teleinformatycznych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub środowiska. Szef ABW, w przypadku powzięcia takich informacji, może udzielać zaleceń organom i podmiotom zagrożonym tymi działaniami oraz przekazywać im niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu niebezpieczeństwom (ust. 3). O podjętych działaniach informuje dyrektora RCB.

Kontrola NIK

W latach 2010–2012 Najwyższa Izba Kontroli prowadziła czynności kontrolne dotyczące szeroko pojętej ochrony ludności w obszarach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, powiadamiania ratunkowego oraz systemu ratowniczego-gaśniczego. Badano m.in. przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Nie prowadzono natomiast kontroli, którą objęto by np. prawidłowość przygotowania i wdrażania planów ochrony infrastruktury krytycznej.

W latach 2015 i 2016 NIK sprawdziła prawidłowość zabezpieczenia obiektów IK, istotnych dla funkcjonowania państwa, a zatem czy organy administracji publicznej oraz podmioty odpowiedzialne za ochronę infrastruktury krytycznej rzetelnie realizują zadania określone przepisami prawa. Przyczyną podjęcia kontroli były też liczne doniesienia medialne o występowaniu awarii lub incydentów mogących stanowić zagrożenie dla obiektów IK w kraju. Badaniem objęto wybranych operatorów IK, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wojewodów oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. Ujawniono liczne nieprawidłowości, zarówno na etapie planowania, jak i wdrażania przez operatorów IK rozwiązań mających na celu skuteczną ochronę obiektów przed zagrożeniami²². Stwierdzono m.in., że mimo takiego obowiązku:

²¹ Dz.U. z 2013 r. poz. 686, ze zm.

²² Część ustaleń poczynionych w trakcie kontroli u operatorów IK stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503, ze zm.) W związku z tym NIK ma obowiązek chronić te tajemnice i nie może prze-



- nie obejmowano ochroną fizyczną wszystkich obiektów IK powiązanych ze sobą funkcjonalnie i niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego działania infrastruktury;
- część terenów, na których znajdowały się obiekty IK nie była właściwie zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych, na wielu obszarach brakowało monitoringu wizyjnego,
- wejścia do niektórych obiektów nie spełniały norm bezpieczeństwa i nie były objęte systemem kontroli dostępu, a bramy wjazdowe nie zostały wyposażone w zaporę zabezpieczającą przed wtargnięciem,
- u większej części skontrolowanych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę IK nie wprowadzono rozwiązań na wypadek wystąpienia sabotażu lub wyrządzenia szkód przez pracowników,
- we żadnym ze skontrolowanych podmiotów nie wyodrębniono personelu kluczowego ze względu na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa IK,
- w znaczącej większości podmioty te nie określały też procedur umożliwiających sprawdzenie wybranego oferenta wykonującego usługi dla operatora IK pod kątem jakości usług, czy też zachowania poufności prowadzonych prac.

Ponadto wystąpiły przypadki nierealizowania przez skontrolowane podmioty niektórych rekomendacji audytu sieci informatycznych, działających na potrzeby obiektów IK, nieopracowania kompleksowych regulacji wewnętrznych dotyczących

bezpieczeństwa przemysłowego systemu teleinformatycznego oraz niezobowiązania wykonawców do zachowania poufności uzyskanych informacji, mimo że podczas realizacji zadań mieli dostęp do kluczowych systemów służących do sterowania infrastrukturą krytyczną.

Brak odpowiednich zabezpieczeń m.in. w obszarach ochrony fizycznej czy osobowej skutkował wystąpieniem niebezpiecznych incydentów na terenach obiektów lub związanych z eksploatacją instalacji IK.

Przykładem może być zaginięcie dwóch dużych pojemników zawierających izotop promieniotwórczy Co-60. W przypadku ich zniszczenia i wydostania się substancji na zewnątrz, pojawiłoby się poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w pobliżu. Przyczyną zaginięcia pojemników był brak nadzoru jednego z operatorów nad pracownikami firmy zewnętrznej, wykonującej usługi na terenie obiektu IK. Kolejnym incydentem było uszkodzenie połączenia transgranicznego – kabla prądu stałego o wysokim napięciu, łączącego Polskę z jednym z europejskich krajów, strategicznego z punktu widzenia zapewnienia dostaw energii elektrycznej oraz mającego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Nieprzygotowanie i niewdrożenie przez jednego z operatorów IK procedur kontroli transportów z surowcami energetycznymi przed ich wjazdem na teren obiektu spowodował zaś skierowanie na przekaźnik taśmowy, wraz z ładunkiem biomasy, niewybuchu

kazywać do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W związku z powyższym, niektóre ustalenia kontroli nie mogą być przedstawione.

pacisku artyleryjskiego. Niewłaściwe zabezpieczenie techniczne (zbyt niskie ogrodzenie, brak monitoringu) było też przyczyną wejścia na teren innego obiektu przez osoby nieuprawnione i dokonania prowokacji, mającej na celu wykazanie, że brak odpowiednich zabezpieczeń pozwala zatruć ujęcia wody dla setek tysięcy obywateli.

Nieprawidłowości stwierdzono również na etapie opracowywania przez podmioty odpowiedzialne za ochronę IK jej planów (POIK). Polegały one na niezawieraniu w nich niektórych elementów wymaganych przepisami prawa, czy też niedotrzymywaniu terminów opracowania POIK.

Niepokojąca jest też niewłaściwa realizacja zadań z zakresu ochrony IK przez skontrolowanych wojewodów oraz jednostki samorządu terytorialnego. Stwierdzono bowiem wiele przypadków niewywiązywania się przez wojewodów z obowiązków przekazywania organom gmin informacji o znajdującej się na ich terenach infrastrukturze krytycznej.

W konsekwencji, w trzech objętych badaniem gminach, nie podjęto żadnych działań dotyczących ochrony IK, określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Znacząca część starostów oraz wójtów nie gromadziła i nie przetwarzała informacji dotyczących zagrożeń, nie opracowywała i nie wdrażała procedur na wypadek ich wystąpienia oraz rozwiązań

w sytuacji zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania IK. Często nie aktualizowano również powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego odnośnie do dostosowania ich zapisów do wymogów ochrony IK określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

W badanym przez NIK okresie współpraca starostów i wójtów z operatorami IK ograniczała się do incydentalnych kontaktów w toku szkoleń, konferencji i ćwiczeń obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego organizowanych przez wojewodów. O zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo IK, starostwa i gminy dowiadywały się głównie ze środków masowego przekazu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sformułowano wnioski pokontrolne. Badane podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę krytyczną oraz wojewodów i organy jednostek samorządu terytorialnego wezwano do usunięcia stwierdzonych uchybień i realizacji zadań związanych z ochroną IK zgodnie z przepisami prawa.

dr hab. ANDRZEJ PANASIUK
dyrektor Delegatury NIK w Warszawie,
profesor Uniwersytetu w Białymstoku,
SŁAWOMIR SIERAŃSKI
wicedyrektor Delegatury NIK w Warszawie

Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, ochrona obiektów, zapewnienie bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo obywateli.

Key words: critical infrastructure, protection of critical infrastructure items, safety of the state, safety of the citizens